

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2274/2534

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย เม็กซ์
จำกัด

โจทก์

บริษัท พัฒน ประเสริฐ (1981) จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 905, มาตรา 1008

มีผู้ปลอมการสลักหลังตั๋วแลกเงินซึ่งส่งจ่ายให้แก่บริษัท อ. ถือว่าการสลักหลังเป็นอันใช้ไม่ได้เลย เสมือนหนึ่งว่าบริษัท อ. ไม่เคยสลักหลังตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินยังคงเป็นตั๋วแลกเงินที่ส่งจ่ายระบุชื่อแก่บริษัท อ. อยู่ โจทก์ได้รับตั๋วแลกเงินมาโดยอาศัยการสลักหลังของจำเลยที่ 1 ซึ่งสลักหลังต่อจากการสลักหลังปลอมจึงเป็นการได้มาโดยการสลักหลังที่ขาดสาย ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงิน จำเลยที่ 6 ซึ่งรับรองตั๋วแลกเงินก่อนมีการสลักหลังปลอมจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตั๋วแลกเงิน และเช็ค จำนวนเงิน 7,080,542.94 บาท กับดอกเบี้ยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในต้นเงินและดอกเบี้ย จำเลยที่ 4 ที่ 5

จะต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะภรรยาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 จำเลยที่ 6 ถึงที่ 14 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 กล่าวคือ จำเลยที่ 6 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามเงินในตั๋วแลกเงิน 3 ฉบับ ซึ่งจำเลยที่ 6 เป็นผู้จ่าย โดยจำเลยที่ 1 ได้นำตั๋วแลกเงิน 3 ฉบับดังกล่าวมาขายลดให้แก่โจทก์ เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนดก็ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้คือตั๋วแลกเงินเลขที่ 01/2528 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2528 ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 12 สิงหาคม 2528 จำนวนเงิน 2,150,000 บาท จำเลยที่ 6 ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2528 กับตั๋วแลกเงินเลขที่ 01/2528 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2528 จำนวนเงิน 1,400,000 บาท ครบกำหนดชำระวันที่ 8 สิงหาคม 2528 จำเลยที่ 2 ลงชื่อและประทับตราร้าน "ส.สุทร" เป็นผู้สั่งจ่าย ซึ่งจำเลยที่ 6 ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2528 และตั๋วแลกเงินเลขที่ 02/2528 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2528 จำนวนเงิน 1,100,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2528 จำเลยที่ 2 ลงชื่อและประทับตรา "ส.สุทร" เป็นผู้สั่งจ่าย จำเลยที่ 6 ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 ตั๋วแลกเงินทั้งสามฉบับดังกล่าว จำเลยที่ 6 เป็นผู้จ่ายและได้รับรองการจ่ายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนจำเลยที่ 1 นำมาขายลดให้แก่โจทก์ และก่อนที่โจทก์ จะรับซื้อตั๋วแลกเงินทั้งสามฉบับ โจทก์ได้สอบถามไปยังจำเลยที่ 6 เพื่อให้ยืนยันการรับรองการจ่ายเงิน จำเลยที่ 6 มีหนังสือยืนยันการรับรองว่าถูกต้องโจทก์จึงได้รับซื้อไว้ แต่เมื่อครบกำหนดจำเลยที่ 6 กลับปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 6 ผู้จ่ายและผู้รับรองต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามตั๋วแลกเงินทั้งสามฉบับดังกล่าวรวมเป็นต้นเงิน 4,650,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถึงวันฟ้อง รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย 4,787,449.32 บาท นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังได้นำเช็คมาขายลดแก่โจทก์อีก 12 ฉบับ มีบุคคลภายนอกเป็นผู้สั่งจ่าย 1 ฉบับ มีจำเลยที่ 7 เป็นผู้สั่งจ่าย 2 ฉบับ จำเลยที่ 8 เป็นผู้สั่งจ่าย 4 ฉบับ มีจำเลยที่ 7 เป็นผู้สั่งจ่าย 2 ฉบับ จำเลยที่ 8 เป็นผู้สั่งจ่าย 4 ฉบับ จำเลยที่ 10 เป็นผู้สั่งจ่าย 2 ฉบับ จำเลยที่ 12 เป็นผู้สั่งจ่าย 1 ฉบับ และจำเลยที่ 11 เป็นผู้สั่งจ่าย 2

ฉบับ เช็คทุกฉบับจําเลยที่ 1 ลงชื่อเป็นผู้สํักหลัง จําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ต้องรับผิดชอบหนี้แก่โจทก์ตามจำนวนเงินในเช็คทั้ง 12 ฉบับแก่โจทก์ จําเลยที่ 7 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 13 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับที่ตนเป็นผู้ส่งจ่ายให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ส่วนจําเลยที่ 8 ที่ 11 และที่ 14 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจําเลยที่ 8 ที่ 10 และที่ 13 ตามลำดับ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจําเลยที่ 8 ที่ 10 และที่ 13 ตามลำดับด้วย โจทก์ทวงถามจําเลยทั้งสิบสี่แล้ว แต่ไม่ชำระให้ ขอให้จําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันชำระหนี้จำนวน 7,426,664.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 7,080,542.94 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จําเลยที่ 6 ร่วมกับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินเป็นเงิน 4,787,449.32 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 4,650,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จําเลยที่ 7 ร่วมกับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินจำนวน 284,066.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 276,041.94 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จําเลยที่ 8 และที่ 9 ร่วมกับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน 928,312.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 901,282 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จําเลยที่ 10 และที่ 11 ร่วมกับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินจำนวน 316,761.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 306,523 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จําเลยที่ 12 ร่วมกับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินจำนวน 325,028.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 314,808 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จําเลยที่ 13 ที่ 14 ร่วมกับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระ 650,899.56 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 631,888 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และที่ 8 ถึงที่ 14 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 6 ยื่นคำให้การมีสาระสำคัญว่า จำเลยที่ 6 มีข้อตกลงกับจำเลยที่ 1 และร้าน ส.สุทร ว่าจะรับรองตัวแลกเงินที่จำเลยที่ 1 และร้าน ส.สุทร สั่งจ่ายเงินให้แก่ บริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทยจำกัด ตัวแลกเงินพิพาท บริษัทเอ็กซอนเคมี ประเทศไทย จำกัด ไม่เคยเป็นผู้ทรงและมีได้สลักหลังตัวแลกเงินพิพาทเลย ลายมือ ชื่อสลักหลังของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด เป็นลายมือชื่อปลอมซึ่งจำเลยที่ 1 ได้สลักหลังโอนให้แก่โจทก์ภายหลังที่มีการสลักหลังปลอมลายมือชื่อของบริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด แล้ว โจทก์ไม่อาจใช้สิทธิไล่เบี้ยผ่านลายมือชื่อปลอม จำเลยที่ 6 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะการสลักหลังตัวพิพาทขาดสาย โจทก์ชอบที่จะฟ้อง เรียกร้องกับจำเลยที่ 1 และผู้สลักหลังลายมือชื่อสลักหลังปลอมเท่านั้น การรับรอง ตัวพิพาทเป็นการสำคัญผิดของจำเลยที่ 6 เกี่ยวกับการยื่นตัวให้รับรอง การรับรองไม่ สมบูรณ์ และการที่ตัวแลกเงินพิพาทบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับ เงินแต่ถูกปลอมลายมือชื่อสลักหลังโอนไปย่อมมีสิทธิเรียกตัวแลกเงินทั้งสามจาก โจทก์ได้ หากจำเลยที่ 6 ต้องชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์ เมื่อบริษัทเอ็กซอนเคมี ประเทศไทย จำกัด ได้ตัวแลกเงินพิพาทคืนจากโจทก์แล้วก็อาจใช้สิทธิเรียกให้จำเลย ที่ 6 ชำระหนี้ตามตัวพิพาทซ้ำอีกเป็นการไม่ถูกต้อง โจทก์อาจเรียกดอกเบี้ยจาก จำเลยที่ 6 ได้เพียงไม่เกินไปกว่าร้อยละ 5 ต่อปี เท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 968 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การมีสาระสำคัญว่า จำเลยที่ 7 ไม่เคยลงลายมือชื่อสั่งจ่าย เช็คตามฟ้อง ลายมือชื่อในเช็คพิพาทที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 7 เป็นผู้สั่งจ่ายเป็น ลายมือชื่อปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 7,422,508.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 7,079,856.57 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ในหีนีดังกล่าวนี้ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 5,000,000 บาท และจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 6 รับผิดชอบจำนวน 4,698,575.34 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีในต้นเงิน 4,650,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 8 ที่ 9 ร่วมกันรับผิดชอบจำนวน 928,025.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ในต้นเงิน 901,182 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 10 ที่ 11 ร่วมกันรับผิดชอบจำนวน 316,513.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีในต้นเงิน 306,523 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 12 รับผิดชอบจำนวน 324,963.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีในต้นเงิน 315,808 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 13 ที่ 14 ร่วมกันรับผิดชอบจำนวน 650,769.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ในต้นเงิน 631,888 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ 6 ที่ 8 ถึงที่ 14 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้รวม 20,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 14 รับผิดชอบในค่าขึ้นศาลตามทนายททรัพย์ที่ตนต้องรับผิดชอบเท่านั้น ให้ยกฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ค่าฤชาธรรมเนียมส่วนนี้ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตัวแลกเงินพิพาทมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่าย ส่งจำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นผู้จ่ายให้จ่ายเงินตามตัวแลกบริษัทเอ็กซอนเคมี ประเทศไทย จำกัด และจำเลยที่ 6 ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินตามตัวแลกเงินทั้งสามฉบับ หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้นำตัวแลกเงินทั้งสามฉบับไปขานให้แก่โจทก์ ในขณะที่โจทก์รับซื้อ ตัวแลกเงินปรากฏว่าทุกฉบับมีลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการและรายนามของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัดลงและประทับอยู่ที่ด้านหลังของตัวแลกเงินทั้งสามฉบับ ซึ่งเป็นการสลักหลังลอยในตัวแลกเงิน แล้วจำเลยที่ 1 สลักหลังต่อจากการสลักหลังของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขยายลดให้แก่โจทก์เมื่อตัวแลกเงินถึงกำหนด โจทก์ได้ยื่นขอรับเงินต่อจำเลยที่ 6 จำเลยที่ 6 ไม่จ่ายเงินตามตัวทั้งสามฉบับให้ โดยอ้างว่าลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการและรายนามของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ที่สลักหลังตัวแลกเงินทั้งสามฉบับเป็นลายมือชื่อและรายนามปลอมซึ่งฟังได้ว่าการสลักหลังของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ในตัวแลกเงินทั้งสามฉบับเป็นการสลักหลังปลอมตามที่จำเลยที่ 6 ต่อสู้ เมื่อการสลักหลังเป็นการสลักหลังปลอม การสลักหลังนั้นเป็นอันใช้ไม่ได้ เลຍตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1008 ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ไม่เคยสลักหลังตัวแลกเงินพิพาททั้งสามฉบับเลยและตัวแลกเงินพิพาททั้งสามฉบับยังคงเป็นตัวแลกเงินที่ส่งจ่ายระบุชื่อแก่บริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด โจทก์ได้รับตัวแลกเงินดังกล่าวมาโดยอาศัยการสลักหลังของจำเลยที่ 1 ซึ่งสลักหลังต่อจากการสลักหลังปลอมจึงเป็นการได้มาโดยการสลักหลังที่ขาดสาย ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงตัวแลกเงินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904, 905 ดังนั้น จำเลยที่ 6 ซึ่งรับรองตัวแลกเงินพิพาทก่อนมีการสลักหลังปลอมจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตัวแลกเงินพิพาททั้งสามฉบับ

พินักษากั้เป็นว่า ใหัยกฟ้งโจทกั้สำหรับจําลยที่ 6 นอกจากที่กั้ใหัเป็นไป
ตามคํ่าพินักษาสาลอุทธรณั้.

(ตัน เวทไว-ชุม สุกแสงเปล่ง-โสภณ จันทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พินักษาสาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>